

0013099-86.2016.8.26.0451

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DAMASCENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

É dos autos que o réu foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães - CEP 13417-901, Fone: (19) 3433-4177,

Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba4cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013099-86.2016.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DAMASCENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

É dos autos que o réu foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto.

Logo, a pena imposta ao réu prescreveria em quatro anos, a teor do que dispõe o art. 109, V, do Código Penal.

O art. 112, inciso I, do Código Penal estabelece que o termo "a quo" da prescrição é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Vale salientar que a divergência sobre o marco inicial da prescrição da pretensão executória (trânsito em julgado para a acusação ou trânsito em julgado para as partes) deverá ser discutida no Pretório Excelso nos autos do ARE 848.107, com repercussão geral já reconhecida, sendo certo que até que isto ocorra, deverá o citado art. 112, I, do Código Penal, ser interpretado restritivamente, adotando-se o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial.

Na hipótese em tela, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 03.03.2017 (cf. fls. 336).

E, decorridos mais de quatro anos desde essa data, segue-se que se consumou a prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado RICARDO DAMASCENO, qualificado nos autos, pela ocorrência da pretensão executória com relação à pena imposta nestes autos, com fulcro no art. 107, V, c.c. art. 110, "caput", ambos do Código Penal.

Procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

P.I.C., arquivando-se, oportunamente.

Piracicaba, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA